



Nr. 172 Kabinettsitzung vom 16. April 1929, 16.30 Uhr

R 43 I/1437, Bl. 74-78

Anwesend: Müller, Stresemann, Severing, Hilferding, Curtius, v. Guérard, Groener, Schätzel, Stegerwald, Dietrich, Wirth; RSpaKom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Joël, Trendelenburg, Geib; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Menzel; MinDirig. Wachsmann; ORegR Löwenthal, Kritzinger; Protokoll: MinR Feßler; ORegR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. *Stellungnahme zum Antrag der Reichstagsabgeordneten Tantzen, Meyer, Dr. Haas und Gen. betreffend Abänderung des Gesetzes über die Einrichtung der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt. (Reichstagsdrucks. Nr. 443) [...]*
2. *Gesetzentwurf über den endgültigen Reichswirtschaftsrat. [...]*
3. *Entwürfe eines Gesetzes über das Reichsverwaltungsgericht und eines Einführungsgesetzes zu dem Gesetz. [...]*
4. *Vernehmung eines ehemaligen Reichsministers als Zeugen. [...]*
5. *Verhalten der Reichsregierung gegenüber dem Reichstag.*
6. *Behandlung der Ehescheidungsreform im Reichstag.*

Vor Eintritt in die Tagesordnung begrüßte der *Reichskanzler* die neuernannten Reichsminister ¹ [...].

¹ Für das Zentrum waren in das Kabinett eingetreten: RJM v. Gérard, RVM Stegerwald, RMbesGeb. Wirth.

1. Stellungnahme zum Antrag der Reichstagsabgeordneten Tantzen, Meyer, Dr. Haas und Gen. betreffend Abänderung des Gesetzes über die Einrichtung der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt. (Reichstagsdrucks. Nr. 443) [...]

2. Gesetzentwurf über den endgültigen Reichswirtschaftsrat. [...]

3. Entwürfe eines Gesetzes über das Reichsverwaltungsgericht und eines Einführungsgesetzes zu dem Gesetz. [...]

4. Vernehmung eines ehemaligen Reichsministers als Zeugen. [...]²

5. Verhalten der Reichsregierung gegenüber dem Reichstag.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß nach seiner Auffassung materiell keine Veranlassung zur Abgabe einer besonderen Regierungserklärung vor dem Reichstag bestehe. Die Sachlage sei vielleicht dann anders, wenn schon ein Ergebnis der Pariser Verhandlungen vorläge. Er glaube auch nicht, daß die Opposition im Reichstag die Abgabe einer Regierungserklärung wünsche oder erwarte. Gelegenheit zur Abgabe einer Erklärung sei bei der demnächstigen Beratung des Etats des Reichsministeriums, des Reichskanzlers und der Reichskanzlei im Reichstag gegeben.

Das *Reichskabinett* stimmte den Ausführungen des Reichskanzlers zu, daß keine neue Regierungserklärung vor dem Reichstag abzugeben sei³.

6. Behandlung der Ehescheidungsreform im Reichstag.

Der *Reichsminister der Justiz* führte aus, daß vor kurzem das Problem der Ehescheidungsreform im Rechtsausschuß des Reichstags erneut behandelt worden sei. Sein Amtsvorgänger habe dem Rechtsausschuß einen Referentenentwurf des Reichsjustizministeriums als Material zugeleitet⁴. Er bitte nun um Zustimmung des Reichskabinetts, daß diese Beratung im Rechtsausschuß nach Möglichkeit vertagt werde. Hierbei berufe er sich auf die Auffassung des vorigen Kabinetts, daß Anträge grundlegender Art über die Ehescheidung im Rechtsausschuß nicht verfolgt werden sollten. Um das von ihm gewünschte Ziel zu erreichen, werde es wohl nötig sein, daß die Reichsminister mit ihren Fraktionen sprächen. Auch sei es wünschenswert, daß der Reichskanzler mit dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses, dem Abgeordneten Landsberg, Fühlung nehme.

Der *Reichskanzler* erklärte sich bereit, mit dem Abgeordneten Landsberg in diesem Sinne zu sprechen. Im übrigen werde der Ausschuß der Regierungsparteien zu hören sein.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* bat, mit Rücksicht auf den entgegengesetzten Standpunkt des früheren Reichsministers der Justiz, des Reichsministers Koch-Weser, von einer formellen Beschlußfassung des Reichskabinetts abzusehen.

² Siehe Anm. 6 zu Dok. Nr. 82.

³ Vgl. dazu die Debatte im Plenum des RT am 23.4.29 mit den Ausführungen des Grafen Westarp und des RK (RT-Bd. 424, S. 1613 und 1615).

⁴ Der Referentenentwurf war dem Rechtsausschuß am 8. 4. zugegangen. Gegen die Stimmen der DNVP und bei Stimmenthaltung des Zentrums wurde er zur Grundlage der Verhandlungen gemacht (Vossische Zeitung vom 9. 4.). Der erste Artikel des Entwurfs hatte einen neuen § 1568 a BGB vorgesehen, nach dem der Tatbestand objektiver Zerrüttung der Ehe als Scheidungsgrund gelten sollte. Der § 1569 war im Entwurf dahin geändert worden, daß die Frist von drei Jahren bis zur Ehescheidung bei Geisteskrankheit aufgehoben wurde (Ausschußdrucks. Nr. 55. Vermerk Wiensteins vom 11.4.29; R 43 II/1521, Bl. 41-44, 26). Auf Anregung Pünders war die Fortsetzung der Beratung am 15. 4. vertagt worden (R 43 II/1521, Bl. 25 f.).

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte sich mit einer zeitlichen Verschiebung der Beratungen einverstanden.

Auf Grund des Ergebnisses der Aussprache betonte der *Reichskanzler* daß er mit dem Vorsitzenden des Rechtsausschusses, dem Abgeordneten Landsberg, wegen einer einstweiligen Vertagung der Beratung des Problems der Ehescheidungsreform unverzüglich Fühlung nehmen wolle. Es müsse im übrigen vorbehalten bleiben, noch mit dem Ausschuß der Regierungsparteien über die Angelegenheit zu sprechen ⁵.

⁵ Um eine Beratung der Ehescheidungsreform am 24. 4. zu vermeiden, vereinbarte ORegR Wienstein mit Geheimrat Galle, daß dem Rechtsausschuß das Standesherrengesetz zugeleitet werde (s. Dok. Nr. 183). Wienstein vermerkte, daß damit – da der 1. 5. sitzungsfrei sei – zunächst die Beratung der Ehescheidungsreform vermieden worden sei (22. 4.; R 43 II/1521, Bl. 46). Zum Fortgang s. Dok. Nr. 183.

Zitierhinweis

Nr. 172 Kabinettsitzung vom 16. April 1929, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 550–551 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D172>